

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1565/2536	นายพงษ์ ไชยพัฒน์	โจทก์
	นางพรหม กรทิพย์	จำเลย
	นางพรหม กรทิพย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า เนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมลงแล้ว ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งเรียก นางละม่อม ไชยพัฒน์ ภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะเพื่อ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาเห็นว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณพื้นที่ที่ครอบสิทธิ์เขี้ยว ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข จ.10 ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องและให้จำเลย ใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 4,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (1 ตุลาคม 2530) ไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกา (อันดับ 138)

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาเสร็จและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่ออ่าน ให้คู่ความฟังแล้วระหว่างนัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกา จำเลย ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 132) ศาลชั้นต้นได้ไต่สวนแล้ว นางละม่อม ไชยพัฒน์ แถลงรับว่าเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์จริง และประสงค์จะขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 132)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้นางละม่อม ไชยพัฒน์ เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้นางละม่อม ไชยพัฒน์ เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่โจทก์
ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ